

1500570-89.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Piracicaba/SP, ANDERSON APARECIDO DE LIMA, qualificado e indiciado às fls. 05/06, 25/26 e 29, e JAILSON PEREIRA DESOUZA, qualificado e indiciado às fls. 07/08, 22/23 e 30, previamente ajustados e atuando com unidade de desígnios delituosos, tentaram obter, para si, vantagem ilícita no importe de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), em prejuízo de Ada Maria Gomes, idosa de 70 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500570-89.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2105914/2022 - 02º D.P. PIRACICABA, 24379837 - 02º D.P. PIRACICABA, 2105914 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON APARECIDO DE LIMA e outro

Vítima:

ADA MARIA GOMES

Artigo da Denúncia:

*

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o Defensor, dr. Carlos Roberto Marrichi. Apresentados os acusados ANDERSON APARECIDO DE LIMA E JAILSON PEREIRA DE SOUSA, a vítima Ada Maria Gomes, as testemunhas arroladas pela acusação: Liniker Jonathan Pereira e Samir Ariel Costa de Carvalho.

Ausentes as testemunhas arroladas pela defesa do réu Anderson: Maria de Lourdes Camargo, João Felipe do Nascimento e Fabio Henrique da Silva Rodrigues.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista dos acusados com seu defensor, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito aos acusados a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram

colhidos os depoimentos da vítima (Ada Maria) e testemunha da acusação (Liniker), pelo sistema virtual e, em seguida, interrogados os réus (Anderson e Jailson). Pelo Promotor de Justiça foi dito que desiste da oitiva da testemunha Samir Ariel Costa de Carvalho.

Pelo defensor dos réus foi dito que desiste da oitiva das testemunhas ausentes: Maria de Lurdes Camargo, João Felipe do Nascimento e Fabio Henrique da Silva Rodrigues.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência do M.P., em relação à testemunha Samir Ariel Costa de Carvalho, e da Defesa em relação às testemunhas Maria de Lurdes Camargo, João Felipe do Nascimento e Fabio Henrique da Silva Rodrigues.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, ANDERSON APARECIDO DE LIMA e JAILSON PEREIRA DE SOUZA estão sendo processados como incurso no artigo 171, caput e § 4º, combinado com os artigos 14, II, e 29, todos do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de abril de 2022, na Rua Doutor Paulo Pinto, n.º 1.377, Bairro São Dimas, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, ANDERSON APARECIDO DE LIMA, qualificado e indiciado às fls. 05/06, 25/26 e 29, e JAILSON PEREIRA DESOUSA, qualificado e indiciado às fls. 07/08, 22/23 e 30, previamente ajustados e atuando com unidade de desígnios delituosos, tentaram obter, para si, vantagem ilícita no importe de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), em prejuízo de Ada Maria Gomes, idosa de 70 anos, a quem induziram e mantiveram em erro, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo apurado, ANDERSON e JAILSON são estelionatários especializados na aplicação do conhecido "golpe do bilhete" e atuam em cidades do interior, sempre vitimando pessoas idosas vulneráveis. Em mais uma atuação conjunta (Já atuaram juntos na cidade de São José do Rio Preto/SP (1500076-58.2019.8.26.0559). JAILSON já atuou com outros comparsas nas cidades de Limeira/SP (0000415-57.2015.8.26.0551) e Pederneiras/SP (0002162-48.2014.8.26.0431).) e previamente orquestrada, deslocaram-se da cidade de Rio Claro/SP para praticar aludido golpe nesta cidade. De forma dramaticamente encenada, como é de praxe quando se aplica este golpe, ANDERSON (Mencionado pela vítima como o indivíduo "gordo"; nos autos, verifica-se que ostenta alcunha de "gordo") abordou a vítima defronte a uma seguradora dizendo-se analfabeto e procurando uma agropecuária, onde encontraria uma pessoa para ajudá-lo a retirar um valor no banco. Logo em seguida, JAILSON se aproximou e ingressou na conversa. Em dado momento, pegou o papel das mãos de ANDERSON e disse que se tratava de um "bilhete premiado", mas que seria necessário o valor de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) para sacar tal prêmio. Seguiu-se o diálogo entre eles e então ANDERSON pediu ajuda a Ana Maria para retirar o prêmio, prometendo devolver o dinheiro emprestado logo após o saque do valor estampado no "bilhete premiado". A vítima acreditou na estória e passou a atuar conforme a falsa percepção da realidade introduzida. Os denunciados mantiveram a vítima em erro e a manipularam a buscar diversas joias e a quantia de R\$1.100,00 (mil e cem reais) que possuía em sua casa. Em continuidade, a direcionaram até uma agência bancária para que ela sacasse mais R\$4.000,00 (quatro mil reais) em espécie. A todo momento reforçando a lábria e já com a confiança de serem conduzidos no carro da vítima, ANDERSON e JAILSON a convenceram a emprestar mais R\$1.000,00 (mil reais) de uma cunhada. Ocorre que um sobrinho da vítima desconfiou do empréstimo efetuado e passou a acompanhá-la, visualizando-a na companhia dos denunciados. Diante disso, acionou a Polícia Militar. Momentos depois, policiais militares abordaram o Jeep/Renegade, placas FPD3G55, em via pública, o qual estava sendo conduzido Ana Maria e tendo como passageiros ANDERSON e JAILSON. Em revista no veículo, os agentes localizaram no console a quantia de R\$6.100,00 (seis mil e cem reais) e diversas joias

pertencentes à vítima (auto de entrega fls. 17). Ainda nas buscas, foi localizado o bilhete de loteria utilizado no crime (auto fls. 15/16). Informalmente, os denunciados confessaram que estavam aplicando o “golpe do bilhete”. Na delegacia, disseram que apenas pegaram uma carona com a vítima (fls. 05/06 e 07/08). O crime somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, quais sejam, a comunicação do sobrinho e a rápida intervenção dos policiais militares.

A ofertou representação criminal (fls. 04).

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Ada Maria Gomes – vítima – declarou que foi abordada por um rapaz perguntando sobre o endereço de um “Pet”. Ele disse que tinha algo para receber, era um bilhete de loteria. Respondeu, “vai na caixa”. Ele disse que não sabia onde era. Que a declarante estava feliz e disse que o levaria até a lotérica. Ele respondeu, “quero ver se realmente você é uma pessoa que tem dinheiro”. Respondeu que tinha. Em dado momento, apareceu a outra pessoa dizendo “que bom que você vai ajudar ele”. Foi ao banco para pegar o saldo para mostrar que tinha pouco dinheiro. Foi com o carro próprio, levando-os juntos, até o banco. Não foi agredida. Não desconfiou de nada. Antes de ir ao banco foi até a sua casa para avisar a sua companheira. estava com quatro mil reais em mãos, antes mesmo de conversar com os réus. Ia fazer um depósito. Não lembra se mostrou esse dinheiro para os réus. Falou que tinha emprestado dinheiro da cunhada, mas na verdade, não emprestou, já estava com o dinheiro. Acredita que os réus viram o dinheiro. Estava também em poder de uma corrente e pegou algumas bijuterias em casa. Confirma que mostrou dinheiro, joias e bijuterias para mostrar que não precisava do dinheiro deles. Eles falaram que iam lhe dar dinheiro pela ajuda. Respondeu que não queria, mas que se eles quisessem dar, tudo bem. Foi seu sobrinho quem avisou a polícia. Sua companheira ligou para seu sobrinho dizendo que estava preocupada com a declarante. quando foram abordados, estavam a declarante e os dois réus dentro do carro da declarante. Era a condutora. As pessoas que a abordaram e que foram encontradas pelos policiais dentro de seu carro são as mesmas pessoas que foram levadas até a Delegacia de Polícia. Reconheceu os dois réus como sendo as pessoas que praticaram os fatos acima narrados. Foi o “gordo de barba” (réu ANDERSON) que a abordou inicialmente. Não sofreu prejuízo. Não se lembra se eles disseram o valor do bilhete premiado. Um deles simulou ter ligado na lotérica. Eles lhe perguntaram se tinha dinheiro, mas não lembra se pediram quantia certa. Não chegou a passar dinheiro para os réus. Liniker Jonathan Pereira – Policial Militar – confirmou os fatos. Abordou os réus em poder da vítima e de valores que lhe pertenciam, dentro do carro dela. Que foi acionado por um parente da vítima. Ao final, os réus admitiram que já tinham aplicado golpes da mesma natureza e que iam aplicar na vítima.

Samir Ariel Costa de Carvalho – Policial Militar, no mesmo sentido, quando ouvido na fase policial.

ANDERSON, interrogado, disse que agiu sem intenção de aplicar o golpe do bilhete. Veio para Piracicaba para jogar sinuca. Depois, decidiram aplicar o golpe. Arreponderam-se e não pediram dinheiro para ela. A vítima chegou a ir na casa dela. Não viu dinheiro. Falou para ela que tinha um bilhete e que precisava receber. A vítima estava em uma seguradora de automóveis. Falou que o bilhete era premiado. Estava sozinho neste momento. Não pediu ajuda para a vítima para receber o dinheiro do bilhete, apenas para ser levado à rodoviária.

JAILSON apresentou a mesma fantasiosa versão de que, após o início do cometimento do crime, quando já no carro da vítima, arreponderam-se de praticar o crime. Confirmou que na primeira abordagem, foi falado para a vítima em bilhete premiado. Não viu o dinheiro no console do carro.

NÃO HÁ DÚVIDAS

A vítima narrou com detalhes sobre os fatos. Reconheceu os réus e apontou qual deles a abordou inicialmente com a estória do bilhete premiado, enquanto o segundo se aproximou depois. Que lhes exibiu dinheiro porque foi indagada se tinha dinheiro. Eles pediram-lhe ajuda para a troca do bilhete premiado e indagaram-na se tinha dinheiro, como se exigissem garantia de que não seriam enganados. Mas na verdade, eram os réus quem enganavam a vítima, solicitando-lhe dinheiro e joias,

valores dos quais apenas não se apossaram porque foram antes abordados por policiais militares acionados por um sobrinho da vítima. E foram abordados quando estavam ainda em companhia da vítima, dentro do carro dela. Tentativa de estelionato muito clara. Autoria comprovada.

E não há se falar em desistência voluntária à prática do crime, o qual apenas não se consumou porque os policiais abordaram réus e vítima durante a prática criminosa. Em nenhum momento, os réus disseram para a vítima que tinham desistido do golpe ou se comportaram de forma a deixar isso claro. E a versão dos réus de que não pediram dinheiro para a vítima como garantia é totalmente incrédula, beira ao absurdo, pois não há como se olvidar que a vítima foi até a casa dela buscar dinheiro e joias que foram exibidas aos réus e encontradas no console do carro dela quando da abordagem policial. Ora, por que agiria assim a vítima se os réus não tivessem lhe exigido dinheiro e joias como garantia?

DA PENA

Nos autos a FA e certidões em nome dos denunciados: ANDERSON APARECIDO DE LIMA é portador de Maus Antecedentes e Reincidente Específico – condenado por receptação (fls. 56: 0028251-71.2013.8.26.0196, t.j. em 19/06/2018), tentativa de estelionato (fls. 56/57: 1500076-58.2019.8.26.0559, t.j. em 27/01/2020), e furto (fls. 57/58 e 67: 0006017-64.2006.8.26.0318, t.j. em 11/01/2008 e extinção da pena em 17/09/2010); JAILSON PEREIRA DE SOUZA é portador de Maus Antecedentes e Reincidente Específico – condenado por estelionato (fls. 68: 0000415-57.2015.8.26.0551. Extinção da pena em 02/12/2020; fls. 69: 0002162-48.2014.8.26.0431. Extinção da pena em 18/09/2019), tentativa de estelionato (Fls. 69/70 e 71: 1500076-58.2019.8.26.0559. Extinção da pena em 27/05/2021).

Pena acima do mínimo legal.

Regime fechado.

Por fim, requeira seja fixado o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização mínima à vítima (CPP, art. 387, IV), tornando certa a obrigação de indenizar os danos morais causados à idosa (CP, art. 91, I).

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da ação nos termos da inicial.

Dada a palavra ao nobre defensor dos acusados, manifestando-se sua Excelência, conforme gravação anexa.

Em seguida pela MM. Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ANDERSON APARECIDO DE LIMA e JAILSON PEREIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 171, caput, e parágrafo 4º, combinado com o artigo 14, inciso II e com o artigo 29 do Código Penal, porque no dia 18 de abril de 2022, na Rua Doutor Paulo Pinto, nº 1.377, Bairro São Dimas, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, previamente ajustados e atuando com unidade de desígnios delituosos, tentaram obter, para si, vantagem ilícita no importe de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), em prejuízo de A.M.G., idosa de 70 anos, a quem induziram e mantiveram em erro, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo a denúncia, ANDERSON e JAILSON são estelionatários especializados na aplicação do conhecido “golpe do bilhete” e atuam em cidades do interior, sempre vitimando pessoas idosas vulneráveis.

Em mais uma atuação conjunta e previamente orquestrada, deslocaram-se da cidade de Rio Claro/SP para praticar aludido golpe nesta cidade.

De forma dramaticamente encenada, como é de praxe quando se aplica este golpe, ANDERSON abordou a vítima defronte a uma seguradora dizendo-se analfabeto e procurando uma agropecuária, onde encontraria uma pessoa para ajudá-lo a retirar um valor no banco.

Logo em seguida, JAILSON se aproximou e ingressou na conversa. Em dado momento, pegou o papel das mãos de ANDERSON e disse que se tratava de um “bilhete premiado”, mas que seria necessário o valor de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) para sacar tal prêmio.

Seguiu-se o diálogo entre eles e então ANDERSON pediu ajuda a A.M. para retirar o prêmio, prometendo devolver o dinheiro emprestado logo após o saque do valor estampado no "bilhete premiado". A vítima acreditou na estória e passou a atuar conforme a falsa percepção da realidade introduzida.

Os réus mantiveram a vítima em erro e a manipularam a buscar diversas joias e a quantia de R\$1.100,00 (mil e cem reais) que possuía em sua casa. Em continuidade, a direcionaram até uma agência bancária para que ela sacasse mais R\$4.000,00 (quatro mil reais) em espécie.

A todo momento reforçando a lábria e já com a confiança de serem conduzidos no carro da vítima, ANDERSON e JAILSON a convenceram a emprestar mais R\$1.000,00 (mil reais) de uma cunhada.

Ocorre que um sobrinho da vítima desconfiou do empréstimo efetuado e passou a acompanhá-la, visualizando-a na companhia dos réus. Diante disso, acionou a Polícia Militar.

Momentos depois, policiais militares abordaram o Jeep/Renegade, placas FPD3G55, em via pública, o qual estava sendo conduzido A.M. e tendo como passageiros ANDERSON e JAILSON.

Em revista no veículo, os agentes localizaram no console a quantia de R\$6.100,00 (seis mil e cem reais) e diversas joias pertencentes à vítima (auto de entrega fls. 17). Ainda nas buscas, foi localizado o bilhete de loteria utilizado no crime (auto fls. 15/16).

Informalmente, os réus confessaram que estavam aplicando o "golpe do bilhete". Na delegacia, disseram que apenas pegaram uma carona com a vítima (fls. 05/06 e 07/08).

O crime somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade dos réus, quais sejam, a comunicação do sobrinho e a rápida intervenção dos policiais militares.

A ofertou representação criminal (fls. 04).

A denúncia foi recebida (fls. 128/129), os réus citados (fls. 162 e 164), apresentando resposta escrita, na qual alegaram a improcedência da denúncia (fls. 168/169).

O recebimento da denúncia foi mantido, concedendo-se aos réus a liberdade provisória e designando-se audiência (fls. 170/173).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e 01 testemunha de acusação, sendo os réus interrogados.

Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de entrega de fls. 17/18, no auto de entrega de fls. 17/18, bem como nas provas orais produzidas nos autos.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser atribuída aos réus.

Na fase investigativa, o réu Anderson disse que, na data dos fatos, veio para esta cidade de ônibus juntamente com Jailson para jogarem "smoother" em um local próximo à rodoviária. Como não acharam o local, passaram a procurar. Em determinado momento, encontraram a vítima e perguntaram a ela se ela sabia onde era o local e, como ela não sabia, decidiram ir embora, mas a vítima lhes ofereceu carona até a faculdade. Durante o caminho, foram conversando com a vítima sobre vários assuntos. Nisso, foram abordados pela Polícia Militar. Nega que tenha apresentado o bilhete premiado ou que o bilhete apresentado pela Polícia estivesse em sua posse. Nega que tenha pedido dinheiro para a vítima ou que tenha aplicado golpe nela. Nega que tenha pedido para a vítima fazer empréstimo consignado (fls. 05/06).

Em Juízo, o réu Anderson contou que não foram na intenção de aplicar o golpe do bilhete. Iriam jogar sinuca. Como não tinha ninguém para jogar, decidiram sair para andar e aplicar o golpe. A vítima foi até a casa dela, pediram que ela os levasse até perto da faculdade, mas não pediram dinheiro nenhum. A vítima estava numa seguradora de automóvel e a abordou, dizendo que tinha o bilhete premiado. Nesse

momento, estava sozinho. Falou para a vítima que precisava receber o bilhete. Entraram no carro dela, porque ela iria levá-los até próximo da faculdade, na saída da cidade, para pegarem o ônibus de volta a Rio Claro, mas primeiro, a vítima quis passar na casa dela. Quando estava chegando, foram abordados. Não viu dinheiro e joias no carro, só os viu depois, quando foram à Delegacia. Só pediram para a vítima levá-los à rodoviária. Não chegaram a pedir dinheiro à vítima. Arrependeu-se de dar o golpe na vítima, quando entraram no carro dela e pediram que os deixasse perto da faculdade. Não pegaram e não exigiram dinheiro dela.

Na fase inquisitiva, Jailson explicou que, na data dos fatos, veio até esta cidade de ônibus juntamente com Anderson para jogarem "smooker" em um local próximo à rodoviária, para ganharem algum dinheiro. Como não acharam o local, passaram a procurar. Em determinado momento, encontraram a vítima e perguntaram a ela se ela sabia onde era o local e, como ela não sabia, decidiram ir embora. Nisso, a vítima ofereceu uma carona até a faculdade e aceitaram. Durante o caminho, conversaram com Anderson sobre outros assuntos. Foram abordados pela Polícia Militar. Nega que tenha apresentado o bilhete premiado ou que o bilhete apresentado estivesse em sua posse. Nega que tenha pedido dinheiro para a vítima ou que tenha de fato aplicado golpe nela. Nega que tenha pedido para a vítima fazer empréstimo consignado (fls. 07/08).

Judicialmente, o réu Jailson narrou que foram em Piracicaba, para jogar sinuca, num bar perto da rodoviária. Não tinha ninguém e saíram andando pela cidade. Deparam-se com a senhora, na cidade e Anderson falou com ela primeiro e ele chegou. Falaram com a vítima a respeito do bilhete premiado e a vítima falou que iria ajudá-los. Entraram no carro dela, mas se arrependeram e pediram para a vítima levá-los até a faculdade, onde passava o ônibus para irem para Rio Claro. A vítima, no trajeto, precisou passar na casa dela. Ela foi até a casa dela, mas voltou rápido e os levou até a faculdade, como combinado. No trajeto, entretanto, foram abordados. No início, falaram para a vítima sobre o bilhete premiado. Desconhece o dinheiro que estava no console do carro, mas depois, ele foi apresentado na Delegacia. Não pediu dinheiro para a vítima ou que ela lhe mostrasse dinheiro. Não prometeram qualquer vantagem à vítima, para que os ajudasse. Não houve pedido de dinheiro e a vítima não lhes mostrou qualquer valor. Inicialmente, estavam com a ideia de praticar o crime, mas desistiram, quando entraram no carro.

A autoria restou comprovada nos autos. Vejamos.

Na Delegacia, a vítima A.M.G. declarou que, na data dos fatos, estava na frente da seguradora Caprioli, quando foi abordada por um homem gordo, que disse ser analfabeto e que não entendia nada de dinheiro e estava procurando uma agropecuária, pois teria que encontrar uma pessoa para ajudá-lo a retirar um valor do banco. Em determinado momento, chegou outro homem que passou a acompanhar a conversa e pegou o bilhete da mão do primeiro homem e disse que ele tinha um bilhete premiado e que este homem ajudaria a retirar tal premiação, mas que, para isso, seria necessário a quantia de dezoito mil reais. O primeiro homem disse que daria uma quantia em dinheiro para ela se o ajudasse, tendo dito que não queria o dinheiro, só queria ajudá-lo. Foi até a sua casa e pegou algumas joias e quantia de mil e cem reais, voltou e encontrou os homens citados. Então, se dirigiu até o banco, juntamente com os dois homens, e lá sacou a quantia de quatro mil reais. Depois, pegou emprestado com sua cunhada a quantia de mil reais. Quando foram abordados pela Polícia Militar, estavam se dirigindo ao banco Santander, para ela tirar um extrato da sua conta para mostrar para os homens que não tinha mais dinheiro. Os dois réus ainda sugeriram que ela fizesse um empréstimo consignado para complementar o valor de dezoito mil reais. Só se deu conta que estava caído em um golpe, quando abordada pelos policiais militares. Manifesta o desejo de representar criminalmente contra os autores do fato (fls. 04).

Em Juízo, a vítima A.M.G. declarou que foi abordada em frente da Caprioli Seguros. Um rapaz, que parecia preocupado em saber um endereço, conversou com ela e disse que tinha um bilhete de loteria para receber. Falou para ele ir na Caixa Econômica para receber. Falou ao rapaz que o levaria até a lotérica. Ele falou que queria ver se era uma pessoa boa, se tinha dinheiro, falou que só queria ajudá-lo. Ele perguntou se tinha joia e disse que tinha um pouco. Depois, apareceu um segundo

rapaz, dizendo que iria ajudar o primeiro. Antes de ir ao banco, foi até sua casa e avisou sua companheira o que estava fazendo. Saiu de casa, colocou os dois rapazes dentro de seu carro, para os levar até o banco e mostrar que tinha dinheiro, mostrando seu saldo. Antes de chegar ao banco, foram abordados. Falou aos rapazes que não tinha dinheiro, que se precisasse, teria que pedir emprestado. Foi tudo na conversa, um bate-papo. Estava com R\$ 4.000,00 em seu bolso, antes da abordagem. Não se recorda se eles chegaram a visualizar esse dinheiro. Falou que emprestou o dinheiro da cunhada, mas estava com o dinheiro em mãos. Acha que eles viram o dinheiro. Pegou algumas bijuterias em casa. Mostrou o dinheiro e bijuterias, para mostrar que não precisava do dinheiro deles. Eles falaram que, se os ajudasse, iria receber um dinheiro, mas falou que não queria. Até comentou que se quisesse dar, tudo bem, mas que não queria. Seu sobrinho avisou a Polícia, porque sua companheira ligou para ele e disse que estava preocupada. Quando foi abordada, os réus estavam dentro do seu veículo. não houve qualquer tipo de agressão ou ameaça. Reconheceu os réus, que viu em audiência. O mais gordo foi quem a abordou e o outro chegou depois. Não teve nenhum prejuízo, só susto e constrangimento. Eles falaram que era bilhete confirmado, um disse que ligou para a lotérica e confirmou que era premiado, mas não disse quanto seria. Não se recorda se eles pediram uma quantia certa. Em nenhum momento passou qualquer dinheiro para a mão deles.

O policial militar Liniker Jonathan Pereira asseverou que a vítima foi abordada pelos réus na av. Carlos Martins Sodero e eles informaram que tinha um bilhete com uma premiação e que, para sacarem, precisavam de uma conta na Caixa Econômica e que alguém fizesse um depósito inicial nessa conta. a vítima aceitou ajudá-los, fez saques, pegou um dinheiro na casa de um parente e estava seguindo para o banco onde seria feito o saque. Os parentes dela desconfiaram disso e passaram a segui-la, informando o 190. Conseguiram fazer a abordagem. A vítima conduzia seu veículo e os réus estavam com ela. No console do veículo, havia dinheiro, cerca de R\$ 4.000,00, que seria usado para abrir a conta e, assim, possibilitar o recebimento do prêmio, quando ela receberia uma parte desse dinheiro. Os réu, primeiramente, disseram que teriam pegado a vítima para dar uma volta. Depois, insistiram e eles admitiram que iria aplicar um golpe na vítima, fato que já tinham feito anteriormente. A vítima era a condutora do veículo e os réus estavam com ela dentro do carro.

Ouvido apenas na Delegacia de Polícia, o policial militar Samir Ariel Costa comentou que estava em patrulhamento de rotina na companhia de SD PM Pereira a bordo da viatura I-10.404, quando foram acionados via Copom para atenderem uma ocorrência de estelionato. Segundo o denunciante, sobrinho da vítima, ela estava pedindo dinheiro emprestado, fato que achou estranho, sendo que ele ainda avistou a vítima em seu próprio veículo, a saber, um Jeep/Renegade de placas FPD-3G55, acompanhada de dois homens desconhecidos, momento em que fez a ligação para a Polícia e passou a informar a localização dela em tempo real. Com base nas informações passadas pelo Copom, conseguiram localizar e abordar o veículo da vítima no local dos fatos e conseguiram identificar os homens como sendo Anderson Aparecido de Lima e Jailson Pereira de Souza e a vítima A.M.G. Dentro do veículo ainda encontraram, no console entre a vítima e um dos réus, a quantia de seis mil e cem reais e alguma joias. Questionaram a vítima sobre o que estava acontecendo, tendo ela dito que os réus a abordaram e a ludibriaram com uma estória de um bilhete vencedor da quina da Loteria Federal e a convenceram a pagar a eles uma quantia em dinheiro para que eles fizessem o saque do prêmio e, depois, lhe devolveriam o dinheiro emprestado e uma quantia a mais. A vítima ainda informou que tinha em sua casa mil e cem reais e que já tinha sacado quatro mil reais em uma agência bancária e pegado emprestado mil reais, sendo que já havia entregado esses valores aos réus. Questionaram então Anderson e Jailson separadamente sobre a versão narrada pela vítima e ambos confessaram estarem aplicando o "golpe do bilhete premiado", tendo admitido que já teriam sido presos anteriormente pelo mesmo crime. Diante dos fatos conduziram todos até a Delegacia (fls. 03).

Com efeito, a prova é certa para a autoria. Vejamos.

Os réus, na fase policial, negaram o crime, afirmando que haviam apenas pegado carona com a vítima. Em Juízo, ambos alegaram que abordaram a vítima inicialmente, com a intenção de aplicar o golpe do bilhete, inclusive o mostrando à A., no

entanto, posteriormente, quando ingressaram no veículo dela, acabaram desistindo da empreitada e só estavam pedindo uma carona à vítima, até a faculdade.

A vítima, em solo policial, narrou que foi abordada por um homem gordo que disse ser analfabeto e iria se encontrar com um terceiro, o qual iria ajudá-lo a retirar um valor do banco. Enquanto falava com esse indivíduo, o terceiro chegou, disse que ajudaria o primeiro e pegou da mão dele o bilhete de loteria, examinando-o e dizendo que era premiado. O segundo indivíduo afirmou que precisariam de R\$ 18.000,00 para sacar o dinheiro do prêmio. Nesse momento, o primeiro indivíduo pediu à vítima que conseguisse esse dinheiro, porque então conseguiria sacar o prêmio e lhe devolveria o dinheiro e lhe entregaria mais algum valor. Negou que queria o dinheiro, mas concordou em ajudá-lo. Por isso, foi até sua casa, pegou algumas joias e a quantia de R\$ 1.100,00 e voltou ao encontro dos indivíduos. Dirigiu-se até o banco e sacou R\$ 4.000,00, além de emprestar de sua cunhada a quantia de R\$ 1.000,00. Quando estavam se dirigindo a outro banco, foram abordados pela Polícia. Os elementos sugeriram que fizesse um empréstimo consignado. Em Juízo, confirmou que foi abordada por Anderson, que lhe mostrou um bilhete, dizendo ser premiado. Depois, Jailson se aproximou e confirmou, ligando a uma lotérica, que o bilhete era premiado. Então, a vítima disse que iria ajudá-los e, para tanto, a pedido dos réus, precisava mostrar que tinha dinheiro a eles. Por isso, ela pegou bijuterias em sua casa e estava se encaminhando ao banco, na rua Carlos Botelho, onde foi abordada pelos policiais. Nada mencionou acerca de carona.

Os policiais militares foram acionados pelo sobrinho da vítima, que estranhou o fato de ela estar pedindo dinheiro emprestado e visualizou que havia dois elementos no carro dela. Esse sobrinho foi passando a direção que a vítima tomava, até que conseguiram abordar o veículo. Nele, estavam a vítima e os réus. Dentro do carro, no console, havia R\$ 6.100,00 em dinheiro e joias. A vítima contou a estória indicada pelos réus e eles, separadamente, acabaram confirmando que se tratava do golpe do bilhete premiado.

Embora os réus tenham mencionado que apenas pegaram uma carona com a vítima, o certo é que ela em nenhum momento confirmou essa situação, dizendo que, realmente, os réus estavam no interior do seu carro, porque queria ajudá-los a receber o prêmio.

De outro lado, se fosse apenas uma carona, a vítima não teria necessidade de buscar dinheiro e joias na sua casa, sacar dinheiro do banco e emprestar dinheiro da cunhada.

Ademais, o policial Liniker, ouvido nesta data, confirmou que havia dinheiro e joias da vítima no console do veículo, ou seja, na visão dos réus.

Assim, embora os réus tenham mencionado que desistiram da prática delitiva, quando entraram no veículo, o certo é que estavam com a vítima para irem ao banco, onde ela disse que lhes mostraria ter saldo na conta corrente.

A existência de dinheiro no carro da vítima e o saque confirmam que havia mesmo um enredo para a vítima acreditar que aquilo era necessário para o recebimento de mais valores.

Não houve, portanto, qualquer desistência do golpe, como quiseram fazer crer os réus, já que eles foram abordados nas proximidades do banco da vítima e não de alguma faculdade.

Analisemos, nesse momento, a existência dos elementos do estelionato: 1) emprego de meio fraudulento: os réus utilizaram-se de um suposto bilhete não premiado, tendo pleno conhecimento dessa circunstância; 2) induzimento a erro: os réus fizeram a vítima crer que teria alguma vantagem, pela ajuda que estava concedendo aos réus para supostamente receberem o prêmio; 3) resultado duplo: os réus obteriam dinheiro e joias, e em consequência, a vítima perderia seus valores.

Presentes, portanto, todos os requisitos do estelionato.

3) Da tentativa

Como se percebe dos autos, o crime estava em andamento, quando os policiais abordaram o veículo da vítima.

É que a vítima já havia pegado dinheiro e joias em sua casa, sacado dinheiro do banco e emprestado dinheiro da cunhada, tudo para que o prêmio fosse retirado. Como os réus não conseguiram ter a posse do numerário, até porque ainda estavam

junto com a vítima, no veículo dela, o crime não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade deles, a saber, a pronta interferência do sobrinho da vítima e a posterior abordagem policial.

A tentativa, portanto, deve ser reconhecida.

4) Da causa de aumento de pena

Consoante se verifica dos autos, a vítima tinha, na época dos fatos, tinha 70 anos de idade. Além disso, o dinheiro que foi arrecadado por ela (R\$ 6.100,00) mais suas joias iriam lhe trazer um prejuízo considerável.

Por fim, como se verifica das declarações da vítima, lhe foi sugerido que fizesse um empréstimo bancário.

Assim, o resultado da ação seria relevante, trazendo grande prejuízo à vítima, de forma que a causa de aumento de pena do artigo 171, parágrafo 4º do Código Penal deve ser reconhecida.

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena os critérios do artigo 59 do Código Penal devem ser levados em consideração.

O réu Anderson possui antecedente crimina (Certidão de fls. 57 - Processo nº 0006017-64.2006.8.26.0318), de forma que a pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa.

A multirreincidência (Certidão de fls. 56 - Processo nº 0028251 71.2013.8.26.0196; Certidão de fls. 58 - Processo nº 1500076-58.2019.8.26.0599) acarreta aumento à pena-base em mais um sexto: reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias e 12 dias-multa. Entendo que a causa de aumento da pena deve ser aplicada no dobro, na medida em que a vítima se trata de pessoa idosa, que vive de sua aposentadoria e certamente não conseguiria se recompor das perdas patrimoniais: reclusão de 02 anos, 08 meses e 20 dias e 24 dias-multa.

A tentativa fará com que a pena diminua em um terço, em razão do iter criminis já percorrido, uma vez que o dinheiro já estava no console do veículo da vítima: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias e 16 dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, diante dos maus antecedentes e da reincidência específica que demonstra que, mesmo após a primeira condenação, Anderson manteve a prática de delitos.

Pena final para o réu Anderson: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, diária mínima.

O réu Jailson possui maus antecedentes (Certidão de fls. 68 - Processo nº 0000415-57.2015.8.26.0551), de forma que sua pena-base deve ser aumentada em um sexto: reclusão de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa.

A multirreincidência (Certidão de fls. 69 - Processo nº 0002162-48.2014.8.26.0431 e Certidão de fls. 70/71 - Processo nº 1500076-58.2019.8.26.0555) fará com que a pena-base seja aumentada em mais um sexto: reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias e 12 dias-multa.

Entendo que a causa de aumento da pena deve ser aplicada no dobro, na medida em que a vítima se trata de pessoa idosa, que vive de sua aposentadoria e certamente não conseguiria se recompor das perdas patrimoniais: reclusão de 02 anos, 08 meses e 20 dias e 24 dias-multa.

A tentativa fará com que a pena diminua em um terço, em razão do iter criminis já percorrido, uma vez que o dinheiro já estava no console do veículo da vítima: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias e 16 dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, diante dos maus antecedentes e da reincidência específica que demonstra que, mesmo após a primeira condenação, Anderson manteve a prática de delitos.

Pena final para o réu Jailson: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para 1) CONDENAR ANDERSON

APARECIDO DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 171,

caput, e parágrafo 4º, combinado com o artigo 14, inciso II e com o artigo 29 do Código Penal, à pena de reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, diária mínima; e 2) CONDENAR JAILSON PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 171, caput, e parágrafo 4º, combinado com o artigo 14, inciso II e com o artigo 29 do Código Penal, à pena de reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, diária mínima.

Os réus são reincidentes específicos, de forma que não têm direito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

A reincidência também impede a suspensão condicional da pena.

Considerando a pena aplicada e o período de prisão cautelar, não é possível a detração.

Os réus encontram-se em liberdade e assim poderão permanecer caso desejem recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que os réus manifestaram desejo de recorrer da sentença, pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito: "recebo o recurso interposto pelos réus, saindo o defensor intimado para apresentar as razões".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.